



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

התובעת/הנתבעת שכנגד נציגות הבית המשותף רחוב ביאליק 12 ירושלים
ע"י ב"כ עוה"ד בועז מאירי
מרחוב כורש 6 ירושלים

נ ג ד

הנתבעת/תובעת שכנגד יורש מינה אנדרא ת.ז. 015685761
ע"י ב"כ עוה"ד חנוך רובין
מרחוב בית הדפוס 20 ירושלים

פסק דין

התובענה דנן עניינה בבית המשותף ברחוב ביאליק 12 ירושלים (להלן: "הבית").

התובעת, נציגות הבית המשותף, טוענת כי הנתבעת לא שילמה את מלוא חלקה במיסי הנציגות בסך של 1,031.50 ₪.

הנתבעת טוענת בכתב ההגנה כי חשבונות הנציגות מנוהלים בצורה תמוהה, לא נתקבלו בידה מלוא מסמכי הנציגות לשנים 2007-2011, שולמו על ידיה כל מיסי הנציגות ולא ניתן לחייבה בעלות ריצוף החצר שאיננה בגדר החזקה תקינה.

ביחד עם כתב ההגנה הגישה הנתבעת תביעה שכנגד במסגרתה טענה כי חשבונות הנציגות מנוהלים בצורה לא תקינה וללא הסברים מניחים את הדעת בנוגע להוצאות והכנסות. בהקשר זה עותרת התובעת שכנגד למתן צו שיורה על החלפת הנציגות המכהנת, למתן צו שיורה על מתן זכות עיון במסמכי הנציגות ובקשה למתן צו אשר יורה לנציגות ליתן הסברים להוצאות הנציגות בשנים 2007 ו-2008. עוד עותרת התובעת שכנגד להקטנת מיסי הנציגות לסך של 100 ₪ לאור העובדה כי בקופת הנציגות יתרה מספיקה וההחלטה בדבר העלאת מיסי הנציגות לסך של 150 ₪ איננה מנומקת. בנוסף נטען כי על הנציגות להשיב לתובעת שכנגד סך של 560 ₪ שנגבה ביתר בגין מיסי נציגות וכן סך של 793 ₪ שנגבה ביתר עבור הסקה (לאחר ניתוק דירת התובעת שכנגד מהמערכת המרכזית).

בכתב ההגנה שכנגד נטען כי ניתנה לתובעת שכנגד אפשרות לעיין במסמכי הנציגות ולראיה היא אף עושה שימוש במסמכים אלו במסגרת תביעתה. בהקשר זה גם נפסק כבר ביחס לבית דנן בכל הקשור להמצאת מסמכים בגין תקופה זו. ההחלטה בדבר גובה מיסי הנציגות נתקבלה כדין על ידי האסיפה הכללית. התובעת שכנגד מבצעת תשלומים ב"בלאגן" ומנסה לנצל זאת לטעון כי שילמה את מיסי הנציגות. דא עקא, נותר לה חוב כנטען בכתב התביעה. התובעת שכנגד לא ניתקה את ההסקה במועד שנטען ורק לאחר שנשלח איש מקצוע מטעם הנציגות שביצע את הניתוק הנדרש החלה התובעת שכנגד מקבלת הנחה בתשלום הוצאות החימום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ביום 20.12.11 התקיימה ישיבה מקדמית בתובענה בסיומה נקבעה פרוצדורה להגשת ראיות הצדדים.

מטעם התובעת הוגש תצהירה של הגב' בריצ'נר וכן מסרה עדות הגב' ברונשטיין.

מטעם הנתבעת הוגש תצהיר חתום על ידה.

העדים נחקרו בישיבת הוכחות מיום 20.03.12 ובגמר הדיון סיכמו הצדדים את טענותיהם בעל פה.

דיון

התביעה העיקרית

מן הראיות שהוצגו בפני עולה כי מיסי הנציגות השוטפים לשנת 2010 עמדו על סך של 100 ₪ והחל משנת 2011 הועלו מיסי הנציגות לסך של 150 ₪ (ר' פרוטוקול האסיפה מיום 24.12.10). למעשה, אין מחלוקת בין הצדדים בנוגע לכך, שכן, חלק מן התביעה שכנגד מבקש להורות על הפחתת מיסי הנציגות הקיימים כיום, בסך של 150 ₪ לסך שהיה בעבר – 100 ₪.

אין גם מחלוקת כי בנוסף לסכומים האמורים משלמים בעלי הדירות בנפרד את עלות הסולר למערכת החימום המרכזית. בהקשר זה גם אין מחלוקת כי בשנת 2011 מחויבת הנתבעת בשיעור של 40% מהעלות.

בפסק הדין מיום 06.01.10 בתיק 126/09 הוסדר תשלום חובותיה של הנתבעת עד לסוף שנת 2008.

מן הראיות עולה כי לאחר הסדרת תשלום החוב על פי פסק הדין הנ"ל שילמה הנתבעת לתובעת מיסי נציגות בסכום כולל של 4,663.5 ₪ (נספחים ג ו- ד לכתב ההגנה).

התובעת איננה מכחישה ביצוע התשלומים האמורים על ידי הנתבעת. למעשה, התובעת מאשרת ביצוע כל התשלומים לשנים 2009-2010 (למעט חודש 12/10). את התשלומים שנטען שבוצעו בשנת 2011 אף כוללת התובעת בפירוט יתרת החוב על פי תצהיר הגב' בריצ'נר (טבלה בסעיף 18).

כבר עתה אעיר כי ביצוע התשלומים הבלתי סדור על ידי הנתבעת מקשה מאוד על התנהלות ספרי הנציגות. בהקשר זה אבהיר כי אין די בכך שהנתבעת מפקידה כספים בקופת הנציגות בכדי שהפקדה זו תחשב כתשלום ותרשם בספרי הנציגות. אין מקום לצפות מנציגות, העושה את עבודתה בהתנדבות, לבדוק מידי יום (כך ממש) את חשבון הבנק על מנת לוודא באם הופקדו כספים לחשבון אם לאו. החובה על מבצע הפקדה ישירה לחשבון הבנק של הנציגות לידע את הנציגות בדבר ביצוע ההפקדה ולצרף אסמכתא על ביצועה. במקרה דנן מאשרת הנתבעת כי לא העבירה הודעה בדבר כל התשלומים לנציגות – "באופן שוטף לא כל התשלומים עברו בדרך כלשהי לוועד הבית. רק לסירוגין. ש.ת. בסופו של יום כל הקבלות הועברו. יש קבלות שהועברו לוועד לראשונה רק בכתב



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ההגנה" (עמוד 5 שורות 16-17). בודאי שהתנהלות כזו עשויה ליצור בלבול וחוסר בהירות בנוגע ליתרת חובה של הנתבעת. במיוחד אמורים הדברים כאשר התשלומים מבוצעים בכל פעם על פי סכומים שונים, שלא ברור בגין ועבור מה יש לייחס אותם. כך, למעט שני התשלומים האחרונים שבוצעו לאחר הגשת התביעה (ביום 01.06.11 וביום 16.06.11) בסך חיוב חודשי ברור של 150 ₪, כל יתר התשלומים בוצעו בגין סכומים שונים ולא ברורים.

לפיכך, ככל שבדעת הנתבעת להמשיך ולבצע את תשלום מיסי הנציגות באמצעות הפקדה ישירה לחשבון הבנק של הנציגות, עליה לדאוג לכך שאישור ביצוע ההפקדה יועבר באופן מיידי, לאחר ביצוע ההפקדה, לידי גזברית הנציגות. רק בדרך זו תוכל הנתבעת לקבל קבלה בגין התשלום באופן מיידי ורק בדרך זו תוכל הנציגות לוודא עדכון התשלום בספריה.

ויוודגש, על מנת למנוע בלבול ואי סדר, יובהר כי הנתבעת תהיה רשאית לבצע הפקדות ישירות לחשבון הנציגות רק בסכומים "עגולים" על פי דרישה – תשלום שוטף חודשי מלא או תשלום מלא בגין הוצאות סולר או גביה מיוחדת.

משקבענו כמה שילמה הנתבעת בתקופה האמורה עלינו לבחון מה היו החיובים החלים באותה העת והיתרה, ככל שישנה, הרי היא יתרת חובה של הנתבעת.

כאמור לעיל בשנים 2009-2010 נגבו מיסי נציגות שוטפים בסך של 100 ₪ לחודש – סה"כ החוב 2,400 ₪.

בשנת 2011 עמדו מיסי הנציגות השוטפים על סך של 150 ₪ לחודש – סה"כ החוב (עד לחודש 06/12 כולל) – 900 ₪.

על פי טענת הנתבעת בשנים 2009 ו-2010 נגבו תשלומים עבור סולר (חלק הנתבעת) בסך של 804 ₪ (סעיף 14 ג' לתצהירה). נתון זה לא נסתר על ידי התובעת.

על פי טענת הנתבעת בשנת 2011 נגבה תשלום עבור סולר (חלק הנתבעת) בשלושה תשלומים – סך של 193 ₪, סך של 210 ₪ (עמוד 4 שורות 14-15) וסך של 161 ₪ (סעיף 18 לתצהיר בריצ'נר). סך הכל 564 ₪. נתון זה לא נסתר על ידי הנתבעת.

לאור האמור הרי שחובה השוטף של הנתבעת בתקופה האמורה עומד על סך של 4,668 ₪.

משכך, יתרת חובה של הנתבעת בנוגע לתשלומים השוטפים עומד על סך של 4.5 ₪.

המחלוקת העיקרית שנותרה בין הצדדים הינה בנוגע לתשלום חלקה של הנתבעת בהוצאות הנציגות לריצוף החצר בסך של 455 ₪.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים מוצא אני להעדיף את עמדתה של התובעת בהקשר זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג".

ובהמשך קובע הסעיף - "לענין זה 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

לפיכך, ככל שהמדובר ב"החזקה תקינה", הרי שניתן לחייב גם בעל דירה שלא הסכים לביצוע העבודות לשאת בחלקו היחסי בגין עבודות אלו. ככל שאין המדובר ב"החזקה תקינה", הרי, שללא הסכמת אותו בעל דירה, לא ניתן לחייבו בעלות אותן עבודות (לאור הוראות סעיף 12 לתקנון המצוי).

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן.

ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550, מוסבר עקרון זה היטב מפי כבוד השופט חשין בקובעו:

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי 'להקים את הבית מחדש' אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי- אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום- קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת...".

לפיכך, אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' גם ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

כך גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499 פוסק כבוד השופט דרורי כי:

"חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד. הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג ... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל,



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. **אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית** (ההדגשות שלי, א.ס.).

העבודה במקרה דנן עניינה בריצוף חלק מחצר הבית. בהתאם להלכה שלעיל, הרי שעבודה מסוג זה עשויה להיחשב כחלק מהחזקתו התקינה של הבית המשותף. כשם שרשאים בעלי הדירות להחליט על התקנה של גינה משוכללת, ברי כי רשאים הם להחליט על כי חלף קיומה של גינה (המחייבת תחזוקה שוטפת ותשלום הוצאות מים) יתבצע ריצוף של החצר והתאמתה לרוח הזמן והמקום. במיוחד אמורים הדברים כאשר הגב' בריצ'נר גם מנתה בעדותה את הסיבות אשר הביאו לביצוע העבודה האמורה (עמוד 3 לפרוטוקול שורות 41-38). סיבות אלו מקובלות עלי, בפרט כאשר קיבלו אישור של רוב מוחלט של בעלי הדירות בבית - גם הנתבעת מאשרת בעדותה כי ההצעה לריצוף החצר עלתה להצבעה ואושרה ברוב, למעט התנגדותה של הנתבעת ובעלת דירה נוספת (עמוד 5 לפרוטוקול שורות 4-3).

לאור האמור לעיל הרי שגם על הנתבעת לשאת בחלקה בעלות ביצוע העבודות בגינה בסך (שאינו מוכחש) של 455 ₪.

יוצא כי יתרת חובה של הנתבעת לתובעת עומד (במעוגל) על סך של 460 ₪.

התביעה שכנגד

לשם נוחות הדיון נתייחס לסעדים המבוקשים בתביעה שכנגד בנפרד ועל פי סדרם.

בקשה להחלפת הועד המכהן, להורות על העברת תיק הנציגות במלואו לעיון התובעת שכנגד, להורות על מתן הסברים להוצאות לשנים 2007-2008 ולחילופין להחזר כספי ההוצאות לקופת הנציגות

טענתה הבסיסית של התובעת שכנגד בהקשר זה היא כי ספרי הנציגות אינם מתנהלים באופן תקין ולפיכך יש בהם לעורר תהיות. בהקשר זה טוענת התובעת שכנגד כי אין דיווח חצי שנתי, ניהול הספרים מקשה על ביצוע ביקורת ובדיקה, הספרים במלואם אינם מוצגים, נערכו שני ספרים במקביל וישנן הוצאות לא מוסברות ובלתי חוקיות.

אין בידי לקבל את טענות התובעת שכנגד בהקשרים דנן.

בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

"הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבית המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העלולות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין (ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו], 8.9.2005) (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 302 (1989)). הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים.

הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות מפני תביעה נוספת של התובע (או חליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרדת הנתבע כתביעות חוזרות בשל אותו מעשה (ראו: ע"א 303/79 אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה(1) 92, 98 (1980); ע"א 8/83 גורדון נ' כפר מונאש - מושב עובדים, פ"ד לח(4) 797, 801 (1985); רע"א 6498/05 צבעוני נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף עפולה עלית (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.2.2006)).

במקרה דנן, בכל הקשור לנתבע בנוגע להוצאות בשנים 2007-2008 הרי שחל הכלל בדבר מעשה ב-דין.

בתיק 232/09 נדונה בפני המפקח הבכיר לוי תביעה אשר הוגשה על ידי התובעת שכנגד ובעלת דירה נוספת כנגד בעלות דירה אחרות בבית, בין היתר, בנוגע לחשבונות ודוחות כספיים לשנים 2003 עד 2008. מפאת חשיבותם של הדברים נצטט את אשר נפסק בהליך זה לענייננו:

"ג. הדרישה של התובעות לקבל עתה מהנתבעות דו"חות כספיים לשנים עברו 2003-8 לוקה בחוסר תום לב, שכן היא מוגשת בשיהוי רב, ללא הסבר מניח את הדעת ומשכנע מדוע הן לא עשו דבר במשך כל השנים הללו כדי לקבל מנציגות הבית המכהנת את הדו"חות הללו במועדם, ונזכרו בדרישה זו רק כיום. ד. למותר לציין, כי חלק מהמסמכים הנדרשים מצוי ממילא בידי התובעות, עפ"י הודאתן הן, ואילו לגבי שאר החומר אין הוא בנמצא, שכן יד מסתורית העלימה אותו, כטענת הנתבעות, ובמצב כזה הרי אין שום אפשרות מעשית לכפות על הנתבעות ו/או על נציגות הבית המכהנת להמציא מסמכים שעפ"י הנטען לא ניתן לאתרם. ה. תמוהה גם דרישת התובעות לקבל החזר של כספים שהוצאו שלא כדין ע"י הנתבעות ו/או ע"י נציגות הבית המשותף שכינה בעבר, מעת לעת. שכן, אם אין בידי התובעות כל המידע וכל החומר בנוגע לניהול הבית המשותף באותה תקופה, כיצד יש ביכולתן לדעת באופן ודאי אם אכן הוצאו כספים שלא כדין, ומה היקף הכספים שהוצאו. ו. אם יש לתובעות שאלות ו/או הבהרות בקשר לניהול ענייני הבית המשותף, הן היו



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

צריכות למצות תחילה את הסעד המוענק לכל בעל דירה בבית משותף, עפ"י הוראות חוק המקרקעין ו/או התקנון המצוי, ולדרוש בפורום של האסיפה הכללית בירור יסודי לגבי כל דבר ועניין, וכן לעיין ולבדוק את כל המסמכים שבידי נציגות הבית המשותף הנוגעים לניהולו של הבית המשותף, בכל זמן סביר. אולם, **בחרו התובעות לשבת בחיבוק ידיים במשך שנים רבות, ולהגיש עתה תביעה המתייחסת לשנים עברו כאשר תפקיד הנציגות עבר מיד ליד, חסרים מסמכים, וקשה בנסיבות אלה לשחזר את הנתונים ואת המידע ולמסור לתובעות את הדו"חות הדרושים.** במקום להזדרז ולהגיש את התביעה המיותרת הזו, יכלו התובעות בנקל לפנות לנציגות הבית המכהנת מעת לעת ולבקש הבהרות בכל עניין, ולקבל תשובה לכל שאלה, וכן להעלות טענותיהן ומענותיהן בפורום של האסיפה הכללית, דברים שלמרבה הצער לא נעשו" (ההדגשות שלי, א.ס.).

יוצא, אם כן, כי טענותיה של התובעת שכנגד בהליך דנן הינן אך טענות ממוחזרות אשר הועלו כבר על ידה במסגרת הליך קודם ונדחו. הדברים שצוטטו לעיל, כפי שנפסקו על ידי המפקח לוי בסכסוך בין אותם הצדדים בנוגע לאותם המסמכים ו"הסברים", נכונים גם לענייננו ואינני מוצא מקום וכל הסבר מניח את הדעת מדוע יש לדון מחדש בעילה שנתבעה כבר על ידי התובעת שכנגד, נדונה ונדחתה לגופם של דברים.

במיוחד אמורים הדברים כאשר גם במסגרת ההליך דנן (הליך שני במספר) עדיין אין בידי התובעת שכנגד להעלות כל טענה מוצקה בדבר כספים שהוצאו שלא כדין או שנלקחו לידיים פרטיות. כל שעלו בהליך הקודם היו דרישות בלתי מבוססות לגבי הוצאות לכאורה שהוצאו שלא כדין. כך גם בהליך דנן כל שישנן הן חשדות בלתי מבוססות ותהיות בנוגע למסמכים הכספיים. גם בהליך דנן, כמו בהליך הקודם, שוב מבוקש הסעד (החלופי) הכללי הבלתי מבוסס להחזר כספים לקופת הנציגות.

גם לגופם של דברים לא מצאתי בהתנהלות הנציגות דנן כל דופי המצדיק את מתן הסעדים המבוקשים.

אומנם, הוצגו בפני 2 ספרי חשבונות אשר נוהלו על ידי הנציגות בשנים 2007 ו-2008. דא עקא, הגב' בריצ'נר בעדותה סיפקה הסבר מניח את הדעת לקיומם של רישומים כפולים (עמוד 3 שורות 30-34). ויודגש, על אף קיומם של רישומים הכפולים, ועל אף שאלו היו בידה של התובעת שכנגד עוד לפני הגשת התביעה שכנגד על ידה, לא עלה להוכיח במסגרת ההליך דנן הבדלים קונקרטיים בין הדוחות – לא במסגרת תצהירה ולא במסגרת סיכום הטענות מטעמה. עיון בסיסי בדוחות (נספחים 11 ו-2 לכתב התביעה שכנגד) מלמד דווקא על קיומה של אחידות ביתרות הרשומות.

זאת ועוד. אין מחלוקת כי הנציגות דנן איננה אותה הנציגות אשר היתה בבית בשנים 2007-2008. מעדותה של הגב' בריצ'נר עולה כי היא חברת נציגות רשמית משנת 2010 (עמוד 3 שורה 3) אך היא היתה פעילה עוד משנת 2009 (עמוד 2 שורות 39-40). כלומר, הנציגות הנוכחית, ממילא, איננה אותה הנציגות אשר, לגישת התובעת שכנגד, ניהלה את ספריה שלא כדין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בנסיבות אלו אין ממש בדרישתה של התובעת שכנגד לקבלת הסברים להוצאות בשנים 2007-2008. לכך יש להוסיף כי גם אין עוד מי מבעלי הדירות אשר תומך בטענותיה של התובעת שכנגד בהליך דנן. נדמה כי לו היו דברים בגו בנוגע לחששותיה של התובעת שכנגד, היה בידה לשכנע ולו בעל דירה אחד נוסף בבית אשר יתמוך בטענותיה ויסייע בעדה, הן בניהול ההליך (שנועד בהקשר דנן לטובת הכלל) והן במסגרת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. **דא עקא, בעל דירה שכזה לא נמצא.**

לכל האמור יש להוסיף כי התנהלותה של התובעת שכנגד בנוגע לבית דנן, הן כפי שהיא מפורטת בפסק הדין בתיק 232/09 והן התנהלותה בפועל מול נציגות הבית, לרבות, בביצוע הפקדות כמתואר לעיל, אין בה כדי לסייע בניהול שוטף ותקין של נציגות. חבל שדווקא התובעת שכנגד, הדורשת שקיפות ותקינות בהתנהלות הכספית של נציגות, איננה נוהגת בהתאם ועושה כל שבידה כדי להקשות על ניהול זה.

גם אין בידי לקבל את טענת התובעת שכנגד כי לא התאפשר לה לעיין במסמכי הנציגות. די בעיון בכתבי הטענות ובתצהירה של התובעת שכנגד כדי להבין כי אין ממש בדבריה. התובעת שכנגד הגישה בהליך זה עשרות מסמכים שברור כי הגיעו אליה מהנציגות – ספרי חשבונות, דוחות שנתיים, מאזנים ופרוטוקולים. הגב' בריצ'נר העידה בנוגע לעיון שביצעה התובעת שכנגד במסמכי הנציגות ועדותה זו לא נסתרה (עמוד 3 שורות 19-13). למעשה, גם התובעת שכנגד מאשרת בעדותה כי את ספרי החשבונות המקוריים היא קיבלה לעיונה (עמוד 5 שורות 7-8). כך גם עולה מפסק הדין בתיק 232/09 כפי שצוטט לעיל.

בנסיבות אלו לא עלה בידי התובעת שכנגד להוכיח כי נמנעה ממנה הזכות לעיין במסמכי הנציגות.

אף על פי כן, ועל מנת לנסות ולמנוע את ההליך הבא שבין הצדדים (הרביעי במספר), מוצא אני לנכון לקבוע פרוצדורה במסגרתה יתאפשר לתובעת שכנגד לעיין במסמכי הנציגות המקוריים.

בהקשר זה אני קובע כי אחת לחצי שנה תהיה רשאית התובעת שכנגד, לאחר פניה בכתב ותיאום מראש, לעיין לפרק זמן של שעתיים במסמכי הנציגות המקוריים. העיון יבוצע במקום אשר יקבע על ידי חברי הנציגות שיכהנו באותה עת. התובעת שכנגד תהיה רשאית לקבל העתק צילומי מהמסמכים ובלבד שתישא במלוא העלות הכרוכה בהכנת העתק צילומי כאמור לרבות עלות הצילום ועלויות נסיעה, בכפוף להצגת קבלה בגין ההוצאה.

בהקשר זה אדגיש כי אין בידי התובעת שכנגד הזכות, גם לא בהתאם להוראות התקנון המצוי, לקבל לידה את ספרי החשבונות המקוריים של הנציגות כמבוקש על ידה. בפרט בנסיבות בהן, על פי פסק הדין בתיק 232/09 "יד מסתורית" העלימה מסמכים הקשורים בבית דנן. זכותה אך לעיין במסמכים ולקבל העתק צילומי מהם כאמור לעיל.

לאור כל האמור לעיל גם לא מצאתי מקום להורות על החלפת הועד המכהן, וזאת מבלי להיכנס כלל לשאלה באם נכון, ככלל, כי מפקח יתערב בהחלטת בעלי דירות בדבר זהותה של נציגות בית, שאין מחלוקת כי היא נבחרה כדיון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

לפני סיום אעיר כי גם לא מצאתי דבר ב"תהיות" התובעת שכנגד בנוגע לדו"ח השנתי לשנת 2010 (נספח ה' לתביעה שכנגד).

על פניו כולל הדו"ח פירוט הכנסות והוצאות בבנק ובקופת מזומן וכן פירוט חייבים. בכך קיימה הנציגות את חובתה להכנת דין וחשבון כספי. בעלי הדירות החפצים בכך רשאים לעיין במסמכים אשר שימשו בסיס לדו"ח הכספי כאמור (סעיף 16 לתקנון המצוי).

גם ההוצאות לגביהן העלתה התובעת שכנגד תהיות, קיבלו מענה ברור בעדותה של הגב' בריצ'נר (עמוד 4 שורות 6-8).

הקטנת מיסי הנציגות

התובעת עותרת בהקשר זה, למעשה, לביטול החלטת האסיפה הכללית מיום 24.12.10 אשר הורתה על העלאת מיסי הנציגות לסכום חודשי של 150 ₪. טענת התובעת שכנגד מתבססת על כך כי בקופת הנציגות עמדה יתרת זכות של 16,000 ₪ באותה העת ולא ניתן נימוק סביר מספיק להעלאת מיסי הנציגות כפי שהוחלט.

בהתאם להוראות סעיף 5(א) לתקנון המצוי הסמכות בידי האסיפה הכללית של הבית לקבוע, בין היתר, את ההוצאות הכרוכות בניהולו והחזקתו של הבית, כלומר את תקציב הבית.

אין מחלוקת כי העלאת מיסי הנציגות לסך של 150 ₪ אושרה באסיפה כללית של בעלי הדירות ברוב של 9 מאשרים כנגד 2 מתנגדים (נספח ז' לתצהיר הנתבעת). אף אם התובעת שכנגד סבורה כי לא ניתנו נימוקים טובים מספיק להעלאת מיסי הנציגות אין בכך די כדי להביא לביטול החלטה של האסיפה הכללית אשר נתקבלה על פי סמכותה כדין. התערבות שכזו בשיקול הדעת של האסיפה הכללית תביא, למעשה, לכפיית רצון המיעוט והעדפתו על פני החלטת הרוב. ויודגש, טענה של קיפוח המיעוט תתקבל רק במקרים בהם הקיפוח הינו בולט לעין וברור ולא כאשר המדובר בהחלטה הנמצאת במתחם הסביר והמקובל, במסגרת הסמכות כדין וכאשר להחלטה השפעה ישירה ושווה על כל בעלי הדירות בבית (לרבות אלו אשר מצויים ברוב ומשלמים עתה, גם הם, תשלום גבוה יותר לנציגות).

לכך יש להוסיף כי המצב שבו ישנה יתרת כספים בקופת הנציגות הינו עדיף על פני המצב שבו אין בידי הנציגות כל מקור למימון עבודות דחופות בלתי צפויות. ראוי ונכון הוא כי בקופת נציגות תיוותר תמיד יתרת כספים כלשהי לטובת ביצוע עבודות דחופות בלתי צפויות הנדרשות בבית, חלף הצורך באיסוף כספים אד-הוק לכל אירוע חירום. כך, אם ישנה יתרה בקופת הנציגות יכולה היא בנקל לבצע עבודות דחופות, למשל, לצורך תיקון ליקויי רטיבות או סתימות ביוב למיניהן לדוגמא. ככל שיעשה שימוש ביתרת הכספים לצרכים שוטפים, מניה וביה לא תיוותר יתרה להוצאות בלתי צפויות וכל טיפול כנ"ל יתעכב תוך העצמת הנזקים לבית ולבעלי הדירות. ויודגש, גם את יתרת הכספים בחשבון צריכה אסיפה הכללית לאשר כחלק מאישור התקציב השנתי (בבחינת תקציב לבלתי מתוכננים).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

הפורום הנכון לקבלת החלטות בדבר תקציב ניהול הבית המשותף הוא האסיפה הכללית של בעלי הדירות. את פורום זה צריכה התובעת שכנגד "לשכנע" כי ניתן לנהל את הבית בתקציב נמוך יותר או כי אין צורך בהותרת יתרה בחשבון הנציגות. אם אין בידה של התובעת שכנגד לשכנע פורום זה, הרי שעליה להשלים עם קבלת ההחלטות על ידו ולפעול בהתאם להחלטת הרוב. רק במקרה שבו המדובר בהחלטה בלתי סבירה באופן קיצוני או כאשר יש בהחלטה הפליה של המיעוט (ואלו כאמור לא נתקיימו כאן) עשוי להתערב המפקח. בכל מקרה אחר בהקשר זה על המיעוט לכבד את החלטת הרוב בבית.

בנסיבות דנן רוב מוחלט (שאינו מוכחש) של בעלי דירות בבית אישר את התקציב המוצע במסגרת האסיפה הכללית ואף אם טעמיהם אינם מקובלים על התובעת שכנגד, אין די בכך להביא לפסילת החלטתם.

השבת דמי ועד שנגבו ביתר

התובעת שכנגד טוענת כי בשנת 2007 שילמה מיסי נציגות בסך של 560 ₪ אולם במסגרת הליך קודם בתיק 126/09 היא חויבה בכפל בגין התשלום האמור. לטענתה, במסגרת פסק הדין בתיק הנ"ל, אישר לה המפקח הבכיר לוי להגיש תביעה נוספת במסגרתה תוכל לטעון להשבת הסכומים הנ"ל.

אין בידי לקבל טענה זו של התובעת שכנגד.

הראש השני של הכלל בדבר מעשה בי-דין עניינו בהשתק פלוגתא:

"הראש השני הוא השתק פלוגתא, ולפיו כאשר פלוגתא, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתא, יהיו בעלי הדין (או חליפהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 4-3, 29, 137-141 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוז'נר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 583-585; עניין גורה, פסקה 7). יודגש כי כאשר הפלוגתא היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל ההשתק חל הן על הממצאים העובדתיים והן על המסקנה המשפטית הנגזרת מהם (ראו זלצמן, 164. אך ראו הסייגים לכלל במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי: ע"פ 447/88 לוונטהל נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(2) 1, 6 (1990); ע"א 1418/90 מאור נ' הרשנהורן, פ"ד מה(3) 95, 102-105 (1991); ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ' חברת ארמון ההגמון (קסר אלמוטראן) בע"מ, פסקאות ל"א(2)-ל"ו (לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.9.2007); ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, פ"ד נא(1) 68, 98-100 (1997). ולחסרונותיו של הכלל ראו ע"א 682/07 לבייב נ' גילר, פסקה יא' (לא פורסם, [פורסם בנבו], 20.6.2007); אליהו הרנון "הפלוגתא הפסוקה (Collateral Estoppel) כמעשה בית-דין" הפרקליט כג 344, 352-353 (1967) ("ע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

במקרה דנן חלים כל העקרונות המלמדים על קיומו של השתק פלוגתא בכל הקשור לתשלומים שבוצעו על ידי הנתבעת לתקופה שנדונה בהליך בתיק 126/09, קרי עד לסוף שנת 2008.

במסגרת ההליך הנ"ל נקבעה יתרת חובה של התובעת שכנגד לנציגות לאחר שהמפקח לוי בחן את החיובים החלים ומהם הפחית את התשלומים שבוצעו, כפי שאלו הוכחו על ידי התובעת שכנגד.

בהקשר זה היה לתובעת שכנגד את יומה בפני המפקח לוי, היא אף הביאה את ראיותיה, כפי שניתן ללמוד בנקל מפסק הדין ומפרוטוקול הדיון המצורף לו, וניתנה בפסק הדין הכרעה עובדתית אשר היתה חיונית לצורך התוצאה הסופית.

התובעת שכנגד מבססת את טענתה בפני על כך שהמפקח לוי קבע בפסק הדין כי היא "זכאית להביא את המחלוקת הקיימת להכרעה בפני המפקח". דא עקא, קריאתה של התובעת שכנגד את פסק הדין שגויה. כל שהותר לתובעת שכנגד היה להגיש הליך בנוגע לשיעור מיסי ועד הבית החלים עליה. זאת היא אכן עשתה במסגרת ההליך דנן בעתירתה להפחתת מיסי הנציגות השוטפים כאמור לעיל. באופן דומה הותר לה לתבוע תשלום מופחת או השבה עקב הינתקותה ממערכת ההסקה. גם את זאת היא עשתה במסגרת ההליך דנן כפי שיפורט להלן. אולם, המפקח לוי לא הותיר "פתיחה מחדש" של כל הסכסוך הכספי שבין הצדדים בבחינת "מקצה שיפורים" לתובעת שכנגד להמציא ראיות נוספות בנוגע לתשלומים שביצעה כביכול. אין כל היגיון בפרשנות זו והיא גם איננה נתמכת בלשון הברורה של פסק הדין. כל שהותר לתובעת שכנגד הוא לנקוט הליך בנוגע לצד המשוואה העוסק בחיובים החלים עליה ובודאי שלא בנוגע לצד המשוואה העוסק בתשלומים שביצעה.

למען שלמות התמונה נעיר כי ממילא גם לא עלה בידי התובעת שכנגד להוכיח כי אותו סך של 560 ₪ שהחזרו מבוקש בהליך דנן, לא נלקח כבר בחשבון בפסק הדין בתיק 126/09 במסגרת חישוב התשלומים שביצעה התובעת שכנגד.

מפרוטוקול הדיון בתיק 126/09 עולה כי התובעת שכנגד פירטה את כל התשלומים אשר בוצעו על ידיה לנציגות במהלך שנת 2008 (עבור שנת 2007). התובעת שכנגד אף הודתה כי לא שילמה את סך של 560 ₪ עבור שנת 2006 שכן לטענתה לא היתה צריכה כלל לשלמו.

אין בדיון הנ"ל כל אזכור ולו ברמז לביצוע תשלום נוסף על ידי התובעת שכנגד שאין בידה קבלה או אישור על ביצועו. למעשה, גם כיום אין התובעת שכנגד טוענת כי "שכחה" את ביצוע התשלום האמור, אלא לפתע מצאה במסמכי הנציגות, במנותק מכל אישורי ההפקדות והקבלות המצויים בידה, אישור על ביצוע התשלום האמור. לא סביר בעיני, בפרט לאור התנהלות התובעת שכנגד, כי נעלם מזיכרונה תשלום כלשהו שבוצע על ידה. דווקא התרשמתי כי התובעת שכנגד מודעת היטב לתשלומים שבוצעו על ידה והיא מנהלת מעקב ורישום מסודר בנוגע לתשלומים שביצעה. בנסיבות אלו, ממילא, אין בידי התובעת שכנגד כל ראיה כאילו הסך של 560 ₪ שהשבתו נטענת, אכן נגבה ממנה "פעמיים" כנטען.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

לכל האמור יש להוסיף כי גם לא נסתרה טענת הנתבעת שכנגד כי תשלום הסך של 560 ₪ על פי קבלה 43/4 בוצע עבור חודשים 11-12/06 ומשכך ממילא לא נתבע בהליך הקודם (ר' כתב התביעה בנספח ט' לתביעה שכנגד).

החזר תשלום עבור הוצאות הסקה

בהקשר זה המחלוקת בין הצדדים הינה בנוגע למועד שבו ניתקה התובעת שכנגד את מערכת ההסקה בדירתה.

התובעת שכנגד דורשת החזר בנוגע לחיוב החודשי בגין חודשים 04-09/08 ובנוגע להוצאות לרכישת סולר בגין חודש 03/08. הנתבעת שכנגד טוענת כי התובעת שכנגד ניתקה את דירתה ממערכת הסקה במועד מאוחר מזה הנטען על ידה.

נטל השכנוע הנדרש במשפט האזרחי הוא על פי מאזן ההסתברויות (הגרסה ה"מסתברת יותר") (י. קדמי על הראיות הפן האזרחי – קובץ הרצאות (תש"ן) בעמ' 333).

תקנה 6 לתקנות המקרקעין (תנאים להינתקות ממערכת מרכזית בבית משותף), תשנ"א-1991 (להלן: "התקנות") קובעות כי "בעל דירה הטוען כי דירתו נותקה מן המערכת המרכזית - עליו הראיה". במקרה דנן המדובר בתובענה שכנגד לקבלת החזר בגין תשלומים שבוצעו ביתר עקב ניתוק דירת התובעת שכנגד ממערכת ההסקה המרכזית. משכך, בבחינת הכלל הידוע בהליך האזרחי לפיו "המוציא מחברו עליו הראיה", בכל מקרה על התובעת שכנגד מוטל הנטל להוכיח את עובדת ניתוק דירתה ממערכת ההסקה במועד הנטען על ידה.

במקרה דנן, לאחר שקילת מכלול הראיות שבפני, הרי שהתובעת שכנגד לא עמדה במאזן נדרש זה להוכחת תביעתה.

ראשית, תקנה 5 לתקנות קובעת את התנאים הטכניים לאופן ביצוע ההינתקות. תקנת משנה (א) קובעת כי "ההינתקות ממערכת מרכזית תיעשה על-ידי הסרת קטעי הצנרת המחברים את המערכת המרכזית עם המיתקנים שבדירה". תקנת משנה (ב) קובעת כי "מקומות הניתוק של המערכת המרכזית, הקדח בפקק והחותם המחובר בחוט ברזל בקדח יהיו גלויים לעין בכל עת ולא תיעשה בניה שתסתיר אותם". ויודגש, רק בעל דירה אשר ביצע התנתקות בהתאם להוראות התקנות זכאי לקבלת הנחה בתשלום הוצאות החימום בהתאם להוראות תקנות המקרקעין (הוצאות החלות על המתנתק מהמערכת המרכזית בבית משותף), תשנ"א-1991.

דא עקא, לא עלה בידי התובעת שכנגד להוכיח כי היא ביצעה הינתקות על פי התנאים הטכניים בהתאם להוראות התקנות במועד הנטען על ידה.

שנית, לא עלה בידי התובעת שכנגד להביא לעדות את בעל המקצוע אשר ביצע את ניתוק דירתה. בהקשר זה אפילו את הקבלה בגין ההוצאות ששילמה לטענתה בגין הניתוק לא עלה בידה להמציא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

(עמוד 4 שורות 35-36). בהקשר כזה קובעת ההלכה כי "...כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה" (ע"א 548/78 שרון נ' לוי פד"י לה (1) 760, 736 ועל הלכה זו רע"א 55/89 קופל (נהיגה עצמית) בע"מ נ' טלקאר בע"מ פ"ד מד (4) 595 וע"א 2273/90 לינדה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' פרץ רוזנברג ואח' פ"ד מז (2) 606).

התובעת שכנגד המציאה בהליך זה מסמכים רבים, לרבות ממועדים המשתרעים על פני תקופה שמאז שנת 2007. דא עקא, דווקא את המסמך החשוב ביותר להוכחת תביעתה בחרה היא שלא לצרף. ניתן בנסיבות אלו להסיק כי מסמך זה היה פועל לחובתה דווקא.

שלישית, מכתב התביעה שכנגד עולה כי אין מחלוקת שהחל מחודש 10/08 חויבה התובעת שכנגד על פי שיעור מופחת (שהרי הוגשה על ידה תביעה להחזר עד לחודש 09/08 בלבד). גם מעדותה של התובעת שכנגד עולה כי זהו המועד המוקדם ביותר שהחל ממנו היא היתה זכאית לכאורה לקבל את ההנחה בהתאם להוראות התקנות - כך היא מאשרת כי פנתה לנציגות בהקשר זה רק בחודש 05/08 (עמוד 4 שורה 41), אחרון הרדיאטורים בדירתה הוסר רק בחודש 07/08 ובדיקת הנציגות בוצעה בחודש 09/08 (עמוד 5 שורה 1).

בנסיבות אלו, על פי גרסתה של התובעת שכנגד עצמה, הרי שלכל המוקדם בחודש 10/08 יכולה היתה היא לבקש לקבל את ההנחה על פי דין. ויודגש, גם הנחה זו שניתנה לתובעת שכנגד ניתנה על אף שאין מחלוקת כי היא לא ביצעה את כל הפעולות הדרושות בהתאם להוראות התקנות לקבלת ההנחה, לרבות, עמידה בתנאים הכלליים לביצוע הינתקות על פי סעיף 4 לתקנות (הודעה מוקדמת, בדיקה מוסמכת וחיתום הניתוק).

רביעית, מעדותה של התובעת שכנגד עולה כי טענתה בדבר זכאותה לתשלום מופחת לתקופה שמחודש 03/08 מתבססת על כך כי החל מחורף 2008 "המערכת הייתה עוד מנותקת מהתחלה כי היא לא הייתה תקינה" (עמוד 4 שורות 31-32). דא עקא, העובדה כי מערכת ההסקה בדירתה לא הייתה תקינה איננה מהווה אינדיקציה כלשהי לניתוקה. העובדה כי הנתבעת לא עשתה שימוש במערכת ההסקה אין בה להצדיק תשלום מופחת בהתאם להוראות התקנות. רק ניתוק וחיתום של המערכת, בהתאם לתנאים הטכניים לביצוע ההינתקות כאמור מצדיקים מתן ההנחה בהתאם להוראות התקנות. העובדה כי המערכת לא הייתה תקינה איננה עומדת בקריטריונים הטכניים הנדרשים בהקשר זה.

חמישית, עדותה של הגב' יורש וכתב התביעה שכנגד רצופים אי דיוקים אשר מקשים על קבלת גרסתה, בפרט כאשר הנטל להוכחת מועד ההינתקות מוטל עליה כאמור לעיל ולאור העובדה כי את הראיה הבסיסית להוכחת טענתה (קבלה בגין ביצוע הניתוק) לא עלה בידה להמציא.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

כך, בכתב התביעה שכנגד נטען כי התובעת פירקה בפועל את הרדיאטורים בביתה באותה עת, קרי, 02/08, בסמוך לאסיפת בעלי הדירות (סעיף 3.10 ב.ב.3). דא עקא, מעדותה של הנתבעת עולה כי אחרון הרדיאטורים פורק רק בחודש 07/08, כחצי שנה לאחר הישיבה האמורה.

כך, הן בכתב התביעה שכנגד (סעיף 2.10 ב.ב.2) והן בתצהירה (סעיף 3.33 ב.ב.3). טוענת התובעת כנגד כי שלחה מכתב לנציגות "סמוך לאחר" אסיפת בעלי הדירות מחודש 02/08 והודיעה על ניתוק דירתה. המכתב צורף כנספח יא לכתב התביעה שכנגד. דא עקא, המכתב אינו נושא תאריך ועיון בו מלמד על כי הוא נכתב, לכל המוקדם, בחודש 10/08, שאם לא כן, כיצד יכולה היתה התובעת שכנגד לנבא (עוד בחודש 02/08 לגישה) כי חברת הנציגות אביהוד ערכה ביקור בדירתה בתחילת אוקטובר 2008 !?

וידוגש, דווקא מכתב זה מחזק את גירסתה של הנתבעת שכנגד בהליך דנן - הודעתה הראשונה של התובעת שכנגד בכתב לנציגות בדבר ניתוקה בוצעה רק לאחר חודש 10/08, לאחר ביקור חברת הנציגות בדירתה, והחל ממועד זה גם קיבלה התובעת שכנגד את ההנחה בתשלום בהתאם להוראות התקנות.

ויוער, אומנם הנתבעת הודיעה על כי דירתה מנותקת ממערכת ההסקה באסיפה מחודש 02/08. אולם, במועד זה עוד היו מותקנים בדירתה רדיאטורים כאמור לעיל כך שממילא לא היה ממש בהודעתה זו.

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני קובע כלהלן:

1. אני מקבל את התביעה העיקרית בחלקה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 460 ₪ (לסילוק חובותיה לנציגות עד לחודש 06/11 כולל) וכן את הסך של 711 בגין החזר אגרת תביעה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 25.05.11, ועד למועד התשלום בפועל.

2. אני דוחה את התביעה שכנגד על כל ראשיה.

3. על אף דחיית התביעה שכנגד כאמור לעיל אני קובע כי אחת לחצי שנה תהיה רשאית התובעת שכנגד, לאחר פניה בכתב ותיאום מראש, לעיין, לפרק זמן של שניים, במסמכי הנציגות המקוריים. העיון יבוצע במקום אשר יקבע על ידי חברי הנציגות שיכהנו באותה עת. התובעת שכנגד תהיה רשאית לקבל העתק צילומי מהמסמכים ובלבד שתישא במלוא העלות הכרוכה בהכנת העתק צילומי כאמור לרבות עלות הצילום ועלויות נסיעה, בכפוף להצגת קבלה בגין ההוצאה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 105/11 + 121/11

בפני המפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

4. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת בגין החזר הוצאות שכר טרחת עו"ד (בתביעה ובתביעה שכנגד) סך של 1,500 ₪. כמו כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לחברת הנציגות שהתייצבה לדיון – הגב' בריצ'ר, דמי בטלה בסך של 250 ₪.

בפסיקת ההוצאות התחשבתי בכך שהתקיימו בתיק זה ישיבת קדם, ישיבת הוכחות והצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ה' ניסן תשע"ב, 28 מרץ 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין